

अपील प्रकरण क्रमांक ए/48/2006 रायपुर

अपीलार्थी श्री शंकर मेढ्रे, रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय - छ.ग. शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग, रायपुर

आदेश दिनांक 31-08-2006

निर्णय - सूचना की परिभाषा में फाईल नोटिंग भी सम्मिलित है। एम.ओ.यू. से संबंधित नस्ती की टीप की प्रति दी जा सकती है।

अपीलार्थी के द्वारा राज्य शासन को दो आवेदन पत्र दिए गए थे जिसके अनुसार टाटा स्टील व एस्सार स्टील के साथ किए गए एम.ओ.यू. की प्रति तथा संबंधित नस्ती के नोटशीट की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार किया कि उक्त दोनों एम.ओ.यू. में यह शर्त रखी गई कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) में नस्ती में दी गई टीप को सूचना के अधिकार में शामिल नहीं किया गया।

अपीलार्थी द्वारा की गई प्रथम अपील में विशेष सचिव, छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग के द्वारा यह आदेश दिया गया कि प्रकरण में टाटा स्टील व एस्सार स्टील से एम.ओ.यू. की प्रति देने के बारे में अभिमत लिया जावे तथा फाईल नोटिंग के संबंध में भारत सरकार को संदर्भ किया जाकर जानकारी ली जावे कि फाईल नोटिंग की प्रति दी जा सकती है अथवा नहीं। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने आयोग में द्वितीय अपील की। सुनवाई में तृतीय पक्ष के रूप में टाटा स्टील एस्सार स्टील दोनों से एम.ओ.यू. की प्रति अपीलार्थी को देने के संबंध में अभिमत लिए जाने पर दोनों ने एम.ओ.यू. की प्रति दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बतलाया। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से भी बतलाया गया कि एम.ओ.यू. की प्रति अपीलार्थी को दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक संबंधित नस्ती की नोटशीट की प्रति देने का संबंध है, राज्य शासन का अभिमत है कि भारत सरकार, कार्मिक 26 लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की वेबसाइट में सूचना के अधिकार में फाईल नोटिंग सम्मिलित नहीं है। फाईल नोटिंग के संबंध में आयोग ने यह पाया कि अधिनियम की धारा-2 स्पष्ट है तथा उसमें सूचना की परिभाषा में फाईल पर हुई टीप को सम्मिलित नहीं किए जाने का उल्लेख नहीं है। अतः आयोग का निष्कर्ष है कि अपीलार्थी को टाटा स्टील एवं एस्सार स्टील के साथ हुए एम.ओ.यू. की नस्ती की टीप प्राप्त करने का अधिकार है।

आयोग के आदेशानुसार राज्य शासन के द्वारा किए गए टाटा स्टील एवं एस्सार स्टील के साथ किए गए एम.ओ.यू. की प्रतियां तथा दोनों एम. ओ. यू. से संबंधित नस्तियों पर हुई नोटिंग की प्रतियां अपीलार्थी को प्रदान करने के आदेश दिए गए।

सही/-

(ए.के. विजयवर्गीय)

मुख्य राज्य सूचना आयुक्त